

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제48조, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제20조에 따르면 수탁부동산을 매수한 자, 대부계약을 체결한 자가 대부료 등을 체납한 경우에는 독촉, 최고 후 계약을 해지⁴⁴⁾할 수 있도록 하고 있고

세칙 제52조, 요강 제20조에서는 계약을 해지하는 것이 국가에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장의 승인을 받은 후 계약해지를 보류할 수 있도록 하고 있다.⁴⁵⁾

44) 연체기간별 7~10%의 가산금을 추가하여 15일 이내의 기간 내 납부하도록 독촉하고 최초 납부기한으로부터 6개월이 경과하는 경우에는 계약을 해지하도록 하고 있음

따라서, 국유재산의 매각대금, 대부료 등이 연체된 경우 계약자에 대해 납부최고 후 계약을 해지하거나 계약해지 보류 승인을 받는 등 연체관리를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대구경북지역본부에서 관리중인 국유재산 중 393건의 대부료 및 매각대금 연체관리 현황을 점검⁴⁶⁾한 결과

‘경상북도 경주시 ○○○ ○○○ xxxx-xx’(○○○○, 0000㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ○○○이 2021. 11. 3.부터 12개월간 대부료를 납부하지 않았는데도 납부독촉, 대부계약 해지 통보 등의 조치가 없었던 것으로 확인되었고

‘경상북도 봉화군 □□□ □□□ xxx’(▽, 0000㎡) 소재 국유재산의 경우 매수자 ◇◇◇가 2017. 12. 15.부터 58개월간 매각대금을 납부하지 않았는데도 계약해지 보류승인을 받거나 납부최고 후 계약해지를 하지 않은 것으로 확인⁴⁷⁾되는 등

45) (매매계약) 1. 매수자가 매각대금 등의 납부보장책을 제시하고 이에 타당성이 인정되는 경우

(대부계약) 1. 연체자가 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제6조에 따른 공공기관인 경우, 2. 담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우, 3. 대부료 및 연체료의 30퍼센트 이상을 변제하거나 대부료 원금이 연 30만원 미만인 경우

46) 대부료, 매각대금이 3개월 이상 연체된 851명 중 독촉, 납부최고 등의 조치가 없었던 393건을 대상으로 함

47) 담당자는 2021. 6. 29. ‘국유재산 매각대금 납부최고 및 매매계약 해제 예정통보’문을 매수자에게 발송한 뒤 연체를 지속하고 있는 매수자에 대해 조치가 없었던 것으로 확인

[표 9] 및 [별지 4] “대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세”와 같이 대부료, 매각대금 연체자에 대한 관리가 불철저한 사례 350건이 확인⁴⁸⁾되었다.

[표 9] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세(요약)

(단위 : 건, 명, 천 원)

구 분	건수	계약금액	연체금		
			합계	원금	이자
합 계 : 350건(178명, 498,849천 원)					
대부료	340 (172)	283,436	282,563	267,271	15,292
매각대금	10 (6)	236,346	216,286	197,668	18,618

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 향후 대부료 등의 연체관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 연체된 350건에 대해 납부독촉, 최고 및 계약해지 통보 등 해지절차에 착수하거나 계약유지가 필요한 재산에 대해서는 해지 보류하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.
(시정)

48) 잔여 43건은 계약해지 절차가 진행 중이거나, 자료 오류 등으로 확인(정상 관리 중)